



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
4^η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ

Διεύθυνση: ΠΕΡΙΟΧΗ «ΔΡΑΓΑΝΑ» 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής
Α.Φ.Μ: 999387835
Δ.Ο.Υ: Αλεξανδρούπολης
Τηλέφωνο: 25513-51000, 52000, 53000
Mail: grammateia@pgna.gr
Κωδικός Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης: 1015.E00200.0001

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1202/2024

**Συμβατικής Αξίας : 4.155,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
3.920,00€ άνευ ΦΠΑ**

Με αντικείμενο την προμήθεια: ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ

Αριθμός Δέσμευσης Ποσού: 0/1441 ΑΔΑ: ΨΨΠΝ4690Ω3-2ΝΔ

Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, σήμερα 04-09-2024, ημέρα της εβδομάδας ΤΕΤΑΡΤΗ, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι, αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης», που εδρεύει στο 6^ο χλμ. Αλεξανδρούπολης – Κομοτηνής, όπως εκπροσωπείται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του κ. Ευάγγελο Ρούφο , με την ιδιότητα του Διοικητή και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **ΑΝΑΤΣ Α.Ε.** Διεύθυνση: ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΙΩΑΚΕΙΜ 13-ΤΑΥΡΟΣ-ΑΘΗΝΑ , Τ.Κ: 17778, Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ, τηλ.: 210 7623504, φαξ: 210 7625077, Α.Φ.Μ.: **998936093** η οποία εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον κ. Ανατς Ευστάθιο έχοντας υπόψη

- 1) Το υπ' αριθ. 2700486.4095052 /22-07-2024 αναλυτικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης της εταιρείας από το οποίο προκύπτει ότι ο υπογράφων την παρούσα για λογαριασμό της αφετέρου συμβαλλομένης εταιρίας, είναι ο νόμιμος εκπρόσωπός της.
- 2) Το Ν. 4412/16 "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών".
- 3) Τον Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων».
- 4) Το υπ' αριθ. **2445/20-05-2024** ηλεκτρονικό αίτημα της κεντρικής αποθήκης.
- 5) Την υπ' αριθμ. **36266/ΚΠ2/17-07-2024** πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια σκούφοι ανδρών χειρουργείου δετοί πίσω με κορδόνια.
- 6) Την προσφορά της εταιρείας ΑΝΑΤΣ Α.Ε. με αριθμ. πρωτ. 37830/26-07-2024.
- 7) Την υπ' αριθμ. **41730/20-08-2024** απόφαση Διοικητή με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προσφορά και εγκρίνεται η προμήθεια του υλικού.

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

8) Την υπ' αριθμ. **43201/29-08-2024** τροποποίηση απόφασης Διοικητή με την οποία κατακυρώνεται η ανωτέρω προσφορά και εγκρίνεται η προμήθεια του υλικού.

Συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:

Ο πρώτος των συμβαλλομένων αναθέτει στον δεύτερο των συμβαλλομένων, καλούμενο στο εξής για συντομία «Προμηθευτής», την προμήθεια μάσκας απλής χειρουργείου με λάστιχο σύμφωνα με το συνημμένο παράρτημα της Σύμβασης με τους κατωτέρω όρους τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

ΑΡΘΡΟ 1° – Χρόνος Εκτέλεσης της Σύμβασης

Η σύμβαση ισχύει **για ένα (1) έτος, ήτοι από 05-09-2024 έως 04-09-2025 ή έως εξαντλήσεως των ποσοτήτων**. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται άμεσα στις διαχειρίσεις το Νοσοκομείου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή. Οι προς παράδοση ποσότητες θα είναι σύμφωνες με την έγγραφη παραγγελία του Νοσοκομείου και θα γίνεται το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών έπειτα από τη σχετική ειδοποίηση της αρμόδιας διαχείρισης του Νοσοκομείου.

Η σύμβαση είναι δυνατό να λυθεί και πριν τη λήξη της εφόσον για την εν λόγω προμήθεια υπογραφεί σύμβαση από δημόσιο φορέα ή εξαντληθούν οι προβλεπόμενες ποσότητες.

ΑΡΘΡΟ 2° –Περιγραφή του είδους και της τιμής

Η αφετέρου συμβαλλόμενη υποχρεούται να εκτελέσουν την προμήθεια μάσκας απλής χειρουργείου με λάστιχο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της σχετικής πρόσκλησης του Νοσοκομείου και την προσφορά της προμηθεύτριας εταιρίας.

ΑΡΘΡΟ 3° – Τρόπος Πληρωμής-Κρατήσεις.

Η πληρωμή της αξίας της προμήθειας θα γίνεται από το Νοσοκομείο σε Ευρώ, ύστερα από τη θεώρηση του χρηματικού εντάλματος της συγκεκριμένης προμήθειας, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, σύμφωνα με:

Α) Τιμολόγιο του «προμηθευτή»

Β) Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και εισαγωγής των υλικών στην Αποθήκη του Νοσοκομείου.

Γ) πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημέρωσης του «προμηθευτή»

Κατά την πληρωμή του «προμηθευτή» θα γίνουν οι εξής κρατήσεις:

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

1. 2% Υπέρ Οργανισμών Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν.3580/2007 και άρθρο 77 παρ. 1 του Ν.3918/2011 (ΦΕΚ 31Α/ 02-03-2011)
2. Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται κράτηση 0,1% επί του καθαρού ποσού της αξίας των ειδών, η οποία επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και Ο.Γ.Α. Χαρτοσήμου 20% σύμφωνα με το αρ. 44 Ν.4605/01-04-2019 το οποίο τροποποιεί το άρθρο 4,, του Ν.4013/2011.
 - ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ αρ. 55 του Ν.2238/94 (ΦΕΚ 151*/16-09-1994) και Ν.2992/2002 (ΦΕΚ 54*/20-03-2002): Κατά την πληρωμή των ειδών θα παρακρατείται 4% φόρος εισοδήματος
 - Εφόσον κατά τις ημερομηνίες πληρωμών των χρηματικών ενταλμάτων έχουν ενεργοποιηθεί και άλλες κρατήσεις που καθορίζονται στο Ν. 4412/16 (π.χ. άρθρο 36 , §6), θα γίνεται σχετική επιπλέον κράτηση.
 - Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί της αξίας των τιμολογίων βαρύνει το Νοσοκομείο.Η προθεσμία πληρωμής αναστέλλεται α)κατά το χρονικό διάστημα τυχόν δικαστικών διενέξεων καθώς και β)στις λοιπές περιπτώσεις που αναφέρονται στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, δεν προσμετρείται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή.

ΑΡΘΡΟ 4° – Τόπος και Τρόπος Εκτέλεσης της Προμήθειας

Ο προμηθευτής τελεί υπό την εποπτεία της επιτροπής του Νοσοκομείου για την επίβλεψη της προμήθειας καθώς και τη τήρηση των συμβατικών του υποχρεώσεων, εκδίδοντας σχετικό πρωτόκολλο.

Η προμήθεια θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης και την προσφορά του προμηθευτή, τα οποία καθίστανται αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

Σε περίπτωση που η προμήθεια εκτελείται πλημμελώς (αποδεδειγμένα με αναφορές, παρατηρήσεις κτλ) το Νοσοκομείο έχει τη δυνατότητα να καταστήσει τον προμηθευτή έκπτωτο με τις ανάλογες κυρώσεις.

Άρθρο 5. Κυρώσεις σε βάρος του Προμηθευτή

Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κ.Π.Δ., ο Προμηθευτής θα βαρύνεται και για κάθε ζημιά που τυχόν θα προκύψει στο Νοσοκομείο από τη μη εκτέλεση ή κακή εκτέλεση της σχετικής σύμβασης.

Σε περίπτωση που θα παραστεί ανάγκη προσφυγής στη δικαστική αρχή καθορίζεται από τώρα για όλα τα θέματα την παρούσας σύμβασης ως τόπος εκτέλεσης τα δικαστήρια της Αλεξανδρούπολης υποβαλλομένου του «Προμηθευτή» ανεπιφύλακτα στη δικαιοδοσία τους.

**Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης**

Ο Προμηθευτής

**Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ**

Άρθρο 6. Λοιποί Όροι

Ο Προμηθευτής υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο του τον αριθμό της παρούσας σύμβασης. Η μη αναγραφή θα έχει ως αποτέλεσμα τη μη εξόφληση του τιμολογίου.

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16, καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης περί προμηθειών του Δημοσίου.

Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφυλάκτως ότι αποδέχεται όλους τους όρους που αναφέρονται στη παρούσα σύμβασης καθώς και όλα τα σχετικά και συνημμένα έγγραφα του διαγωνισμού, των οποίων όλων ανεξαιρέτως έλαβε γνώση και με τα οποία συμφωνεί. Επίσης, αναλαμβάνει από κοινού και εξολοκλήρου όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση. Φέρει δε εις ολόκληρον και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του συμβατικού σκοπού μετά των παρεπόμενων αυτού υποχρεώσεων. Με τον ίδιο τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της προμήθειας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις.

Τα δύο μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους ανωτέρω όρους, θεωρούν δε τη σύμβαση έγκυρη και ισχυρή.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα τα οποία υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους. Από αυτά, τα δύο έμειναν στο Π.Γ.Ν. Αλεξανδρούπολης και το άλλο έλαβε ο Προμηθευτής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:

	ΑΝΑΤΣ Α.Ε.							
	37830/26-07-2024							
α/ α	ΚΩΔ	ΚΩΔ ΠΑΡ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΠΟΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ	ΤΙΜΗ ΑΝΕΥ ΦΠΑ	ΦΠΑ 6%	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
4	ΚΩΔ.ΤΙ ΜΟΛ. 644-30- 001	-	ΜΑΣΚΑ ΑΠΛΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΚΩΔ. ΕΟΦ. 2820009589089 CPVS 33140000-3	400.000 TEM	0,0098	3.920	235.20	4.155,20
			ΣΥΝΟΛΟ			3.920€	235.20€	4.155,20€

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του Π.Γ.Ν.
Αλεξανδρούπολης

Ο Προμηθευτής

Ευάγγελος Ρούφος
Διοικητής Π.Γ.Ν.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ